

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 1205
der Abgeordneten Liane Hesselbarth
Fraktion der DVU
Drucksache 3/3077

Strausberger Immobilienaffäre

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1205 vom 18.07.2001:

Laut Pressemeldungen wurde seitens der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg die Wahl des ehemaligen 1. Beigeordneten zum Vize-Bürgermeister im Jahr 1994 für nichtig erklärt.

In diesem Zusammenhang verwies Strausbergs Bürgermeister auf eine Anweisung des Potsdamer Innenministeriums, wonach die Wahl von Beamten auf Zeit öffentlich erfolgen muss, was im genannten Fall nicht geschehen sei.

Im Innenministerium seinerseits verwies man darauf, dass sich die Stadt bei einer tatsächlichen Nichtigkeit der Wahl schadenersatzpflichtig gemacht habe.

Ich frage die Landesregierung:

1. Erfolgte die Abwahl des in der Vorbemerkung genannten ehemaligen 1. Strausberger Beigeordneten nach Erkenntnissen der Landesregierung rechtmäßig?
2. Aufgrund welcher konkreten Anweisung des Innenministeriums über die Öffentlichkeit der Wahl von Beamten auf Zeit beruhte die unter 1. genannte Abwahl?
3. Welchen genauen Inhalt hat die unter 1. genannte Anweisung des Innenministeriums (bitte detaillierte Wiedergabe im Wortlaut)?
4. Trifft die Aussage der Sprecherin des Innenministeriums zu, dass bei Nichtigkeit der Wahl des 1. Beigeordneten der Stadt Strausberg dieser so gestellt werden müsse, als ob er wirksam ins Beamtenverhältnis gewählt worden wäre?
5. Wenn ja, ist die Stadt Strausberg gegenüber dem ehemaligen 1. Beigeordneten schadenersatzpflichtig?
6. Wenn ja, welche Schadenersatzsumme kommt nach Erkenntnissen der Landesregierung auf die Stadt Strausberg in diesem Fall zu?

Datum des Eingangs: 20.08.2001 / Ausgegeben: 28.08.2001

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfrage wie folgt:

zu Fragen 1 bis 6:

Die Abwahl beruhte nicht auf einer Anweisung des Ministeriums des Innern. Bislang steht ihre Rechtmäßigkeit nicht in Frage. Die Erörterung evtl. Konsequenzen wäre daher rein spekulativ. In diesem Sinne hat die Sprecherin des Ministeriums des Innern in ihrer in Frage 4 zitierten Aussage lediglich eine abstrakte Rechtsfolge aufgezeigt.